

0072549-62.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Policial - 87/2017 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE AUGUSTO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

JORGE AUGUSTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 288, caput, e artigo 155, §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0072549-62.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0072549-62.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 87/2017 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE AUGUSTO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

JORGE AUGUSTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 288, caput, e artigo 155, §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12 de março de 2017, às 13:30 horas, na Rua Quintino Bocaiúva, 328, Banco do Brasil, nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, o acusado, associado com dois indivíduos não identificados, agindo em concurso, cada qual aderindo a conduta do outro, tentaram subtrair, para eles, o dinheiro que estava no cofre, mediante arrombamento da porta de vidro e de outra fechadura de uma porta que dava acesso ao cofre do estabelecimento bancário, não se consumando o

delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, associou-se com dois indivíduos não identificados para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, em especial o de furto a estabelecimentos bancários. Segundo a exordial, o denunciado e dois indivíduos não identificados, devidamente ajustados em seus desígnios, porquanto associados para a prática de delitos patrimoniais, deliberaram pela prática do crime de furto na agência da instituição financeira Banco do Brasil S.A., localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 328, nesta cidade de Neves Paulista. Para tanto, o denunciado e seus comparsas arrombaram a porta de vidro que separa o hall e os caixas eletrônicos, conseguiram acesso a outra porta, danificaram a fechadura e tiveram acesso ao cofre, porém não conseguiram êxito.

Os vizinhos ouviram um barulho vindo do banco e depois o alarme disparou, momento em que um dos vizinhos observou três indivíduos a uma quadra do local, porém não conseguiram descrever as características deles. Então, acionaram a polícia, mas não foi possível localizá-los na cidade.

Ocorre que ao tomarem conhecimento do crime, policiais civis da Delegacia Especializada (DISCCPAT) conseguiram identificar o acusado como um dos autores do delito.

Apurou-se através das investigações que o denunciado está envolvido em outros delitos da mesma natureza ocorridos no município de Tambaú (BO 1279/2015), Itápolis e São Paulo (Av. Paes Barros, 1850, Mooca). Ademais, o setor de investigações informou que o denunciado também é réu pelo mesmo artigo em processo criminal do Rio Grande do Sul, conforme relatório de fls. 04/11 e 56.

Ainda, apurou-se que no histórico de um aplicativo de localização do celular do denunciado constava a cidade de Neves Paulista no dia dos fatos, bem como, em razão das informações obtidas e do envolvimento do denunciado em outros crimes da mesma natureza, constata-se a existência de uma associação criminosa entre ele e as pessoas não identificadas para o fim específico de cometerem crimes, em especial os de furto contra estabelecimentos bancários. Tal fato é notável diante do profissionalismo dos envolvidos e a organização empregada para o cometimento dos crimes, facilmente percebida no modus operandi da associação e os instrumentos apreendidos com o denunciado.

A denúncia foi recebida em 26.11.2019 (fls. 165).

Após várias tentativas de citação do réu, ela se efetivou (fls. 359). O réu apresentou resposta à acusação às fls. 307/313, onde houve alegação, preliminarmente, de ausência de justa causa e inépcia da denúncia. No mérito, a defesa reservou-se seu direito de apresentar argumentos de defesa em alegações finais. Pleiteou a realização de perícia técnica nas imagens capturadas pelo sistema de monitoramento do banco e exame prosopográfico, para dirimir dúvidas sobre não ser ele quem aparece nas imagens.

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia às fls.327/328, para corrigir o equívoco na capitulação legal do delito de furto, em sua forma tentada, cujo aditamento foi acolhido às fls. 373.

A decisão de fls. 383/384 afastou a preliminar de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, bem como a alegação de inépcia da denúncia.

Laudo pericial sobre o local dos fatos às fls. 470/471.

Encartada a Folha de Antecedentes Criminais em nome do réu às fls. 476/485.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram inquiridas cinco testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 542/545).

Em alegações finais ministeriais de fls. 549/555, pleiteia a procedência parcial da ação, para a condenação do réu pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e absolvição quanto ao delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal. A combativa defesa, por sua vez, em alegações finais de fls.576/588, requer a improcedência da ação por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, assinalo que a decisão de fls. 383/384 examinou as preliminares apresentadas e indeferiu os pedidos da defesa de trancamento da ação penal por

ausência de justa causa e de inépcia da denúncia, a qual mantenho pelos próprios fundamentos.

No tocante ao mérito da ação, verifico que a ação penal merece ser julgada improcedente.

Por certo, as informações colhidas na fase policial justificaram o conteúdo da denúncia, que foi recebida para regular apuração dos fatos.

Ocorre que segundo regra de processo penal disposta em seu artigo 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em exame, porém, a prova colhida sob a garantia constitucional do contraditório não permite concluir pela procedência da ação penal.

Passo a transcrever a prova oral produzida :

A testemunha de acusação Ana Paula da Silva, em sede policial, relatou que reside no imóvel ao lado da agência bancária Banco do Brasil, e aos fundos do seu imóvel reside sua irmã Fernanda Cristina Laranja. Recorda que no dia dos fatos, por volta de 13h00 horas, ela e a irmã ouviram um barulho não muito forte, aparentando ser de martelada na parede, vindo da agência do Banco do Brasil. Nesse momento, saíram até a varanda de sua casa, ocasião em que ouviram o alarme da agência disparar, e avistaram superficialmente três indivíduos virando a esquina a uma quadra da agência. Avistaram os três indivíduos de costas, e pela distância, não foi possível notar detalhes do vestuário, bem como se portavam mochila ou se estavam usando telefone celular, também não foi possível notar o rosto dos mesmos. Não sabe dizer se eles tiveram alguma participação no furto. Com medo, adentraram para a sala e acionaram a polícia (fls. 89). Em juízo, relatou que no dia dos fatos estava conversando com sua irmã Fernanda pela janela, quando ouviram um barulho. Depois do barulho, o alarme da agência disparou. Na sequência, avistou um homem passando rápido, com uma mochila nas costas. Não sabe dizer se o homem era morador da cidade ou se estava no banco. Disse que o homem estava sozinho. Depois do ocorrido, foram até a agência do Banco do Brasil. A porta da agência estava estourada. Não viu mais ninguém na agência (fls. 544).

A testemunha de acusação Fábio Pastore Rodrigues relatou que na época dos fatos era funcionário da agência do Banco do Brasil e que foi comunicado de uma tentativa de furto na agência. Chegando ao local, verificou que a porta lateral estava aberta e a porta do cofre estava arrombada. Eles não conseguiram abrir o cofre. Na época, afirma que não tinha câmera de segurança. Não ficou sabendo se tinha algum suspeito e também não tomou conhecimento sobre os detalhes do ocorrido (fls. 93 e 544).

A testemunha de acusação Adalberto Freitas da Silva relatou que na época dos fatos era funcionário do Banco do Brasil, onde trabalhou até 2018. No dia dos fatos foi solicitado pela segurança do banco, porque o alarme da agência havia disparado. Chegando ao local, os policiais já estavam lá. Verificou-se que eles tinham arrombado a porta da frente e também tentaram mexer no cofre, sem êxito. Tomou conhecimento de que a vizinha ouviu o barulho e manifestou alguma coisa, fazendo com que eles fugissem. Na época, não tinha câmera de segurança. Ninguém descreveu como eram as pessoas (fls. 95 e 544).

O Policial Civil Gustavo Souza do Nascimento, responsável pela elaboração do relatório de fls. 08/15, em juízo, relatou que na época dos fatos trabalhava na delegacia especializada em roubos a banco. Nessa tentativa de furto na agência de Neves Paulista, populares suspeitaram da ação que estava acontecendo na agência e acionaram a polícia militar. Conseguiram anotar a placa do carro onde viram as pessoas envolvidas fugindo. Esse veículo foi parado no outro dia pela polícia militar. Nessa parada, Jorge foi encontrado dirigindo o veículo. Com ele, os policiais militares encontraram diversas ferramentas características, que eram utilizadas para furtar caixa eletrônico e cofres de agências. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia especializada, onde foi feito o trabalho de analisar o que foi trazido para eles com o fato ocorrido. Conseguiram perceber que algumas ferramentas realmente eram características. Pelo histórico do localizador do celular do réu, foi possível constatar que ele esteve naquela data e naquele período na cidade de Neves Paulista. Não tiveram acesso às imagens da agência.

Depois, foi constatado que Jorge já tinha histórico de prática de crimes semelhantes. O banco, quando acionado, trouxe um material onde havia suspeita de participação dele em outras agências, em datas próximas. O material apreendido era muito semelhante com outros que haviam imagens registradas em outros assaltos. Disse que o réu se negou a responder qualquer pergunta (fls. 544).

O Policial Civil Jorge Oriel Pereira do Valle, que também participou das investigações do caso, responsável pela elaboração do relatório de fls.08/15, em sede judicial, relatou que populares suspeitaram da tentativa de furto e acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram, ele já tinha se evadido. Só que os populares informaram a placa do carro dele. Esclarece que a polícia militar tem um sistema onde fica gravado um alerta da placa do veículo. No dia seguinte, em São Paulo, ao passar por um radar, foi acusado o alerta. A polícia militar conseguiu abordá-lo e encaminhá-lo à delegacia. Com o réu, foram localizadas diversas ferramentas utilizadas para arrombamento. O réu estava sozinho no carro. Também foi localizada uma mochila, que depois foi reconhecida em outro furto praticado no mês de janeiro do mesmo ano. Indagado, esclareceu que através do histórico do aplicativo "Google Maps", no celular do réu, apreendido com ele, foi possível identificar que no dia da tentativa do furto, ele estava em Neves Paulista (fls. 544).

O réu, em sede policial, permaneceu em silêncio (fls. 54). Em juízo, negou a prática do delito a ele imputado na denúncia. Alegou que no dia dos fatos estava em sua casa, na cidade de Joiville - SC. Disse que no dia 13 de março de 2017 foi surpreendido por policiais na cidade de São Paulo, quando dirigia o veículo, levando algumas ferramentas no carro. Afirmou que não esteve em Neves Paulista no dia 12 de março de 2017. Alegou que celular apreendido pelos policiais não lhe pertencia. Esclareceu que foi até São Paulo, acompanhado de um amigo, para buscar um veículo para um rapaz para quem estava devendo dinheiro, como forma de quitação da dívida. O celular apreendido pertencia a este rapaz. Quando foi parado pelos policiais, já estava voltando para Joinville e estava sozinho. Esclareceu que o celular apreendido estava no carro. Não sabe dizer de quem era o carro ou o celular. Afirmar que pegou o carro com Rafael. Disse que foi até São Paulo de carro, com um amigo chamado Daniel. Daniel o deixou até o local combinado para pegar o carro e foi embora. As ferramentas e o celular não lhe pertenciam, estavam no carro. Negou novamente ter passado por Neves Paulista no dia 12 de março de 2017 (fls. 544).

Nota-se que em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as provas reunidas aos autos não são suficientes para uma condenação, não havendo provas suficientes nos autos que permite, com segurança, o reconhecimento dos delitos.

De fato, restou comprovada a materialidade do delito de tentativa de furto, com danos compatíveis a arrombamento, ocorrido no estabelecimento bancário, conforme consta do Boletim de Ocorrência (fls. 69/71), Laudo Pericial do local dos fatos (fls. 470/471), e pela prova oral produzida. Estas provas constatarem que após haver um estouro e um barulho estranho vindos da agência do Banco do Brasil local, os funcionários do banco verificaram que indivíduos desconhecidos haviam arrombado a porta de vidro que separa o hall dos caixas eletrônicos e o restante da agência. Com isto, houve a danificação do pino superior da porta, tendo eles acesso ao interior da agência, onde retiraram o dispositivo de alarme que estava fixado na parede e nos fundos dos caixas convencionais, arrombaram o espelho da fechadura no batente de madeira de outra porta e acessaram a sala do cofre. Contudo, não conseguiram abrir o cofre, nada sendo subtraído.

No entanto, com relação à autoria do crime ela não foi demonstrada a contento. Apurou-se, através dos relatórios de investigação policial elaborados pela delegacia especializada em roubos a bancos de fls. 08/15 e 149/150, que no dia seguinte após os fatos o réu foi abordado pela polícia militar dirigindo o veículo Nissan/Lavina de placas IPS 2194-Porto Alegre-RS. Com ele foram encontradas várias ferramentas e furadeiras, que possuíam características de serem utilizadas em furtos de caixas eletrônicos. Ao ser questionado sobre a procedência das ferramentas, o réu apenas informou que estava transportando, recusando-se a

informar para quem e para onde estava levando.

Os relatórios também informaram que foi verificado o histórico de localização do Google Maps do aparelho celular do réu, sendo constatado que ele saiu de Santa Catarina e passou por várias cidades do interior do Estado de São Paulo, escolhendo alvos de agências que poderia atacar, pois ele já responde pela prática de furto e associação criminosa em agências bancárias do Estado de São Paulo e no Estado do Rio Grande do Sul. Ainda, o relatório de fls. 08/15 indica que o réu estava na mesma data e horário do delito, nesta cidade de Neves Paulista.

Neste sentido foram os depoimentos dos policiais civis Gustavo Souza do Nascimento e Jorge Oriel Pereira do Valle, responsáveis pela elaboração do relatório de fls. 08/15.

Ocorre que apesar dos fatos constantes na investigação policial, não é possível afirmar com a certeza necessária exigida para um decreto condenatório que foi o réu quem praticou o delito.

Isto porque, as testemunhas ouvidas não reconheceram o réu como a pessoa que passava perto do local dos fatos, bem como não houve sua comprovação através de imagens de câmeras de segurança, inexistentes no Banco do Brasil de Neves Paulista. Os depoimentos prestados pela testemunha Ana Paula da Silva, tanto na fase policial quanto em juízo, foram firmes e harmônicos no sentido de que não reconheceu o réu como sendo o assaltante. Relatou que no dia dos fatos ela e a irmã ouviram um barulho não muito forte, aparentando ser de martelada na parede, vindo da agência do Banco do Brasil e que o alarme disparou. Avistaram superficialmente e de costas três indivíduos virando a esquina a uma quadra da agência, não sendo possível notar detalhes do vestuário, bem como se portavam mochila ou se estavam usando telefone celular, também não foi possível notar o rosto deles, mas acionaram a polícia. Já em juízo, afirmando que no dia dos fatos avistou apenas um homem sozinho passando rápido, com uma mochila nas costas, não sabendo dizer se o homem era morador da cidade ou se estava no banco.

As testemunhas Fábio Pastore Rodrigues e Adalberto Freitas da Silva, funcionários da agência bancária, não presenciaram os fatos, apenas compareceram à agência após o ocorrido e não tomaram conhecimento dos detalhes do acontecido.

Assinalo que todas estas testemunhas não reconheceram formalmente o réu na delegacia de polícia local, quando lhes foi apresentada fotografia dele, conforme os Auto de Reconhecimento Fotográficos Negativos de fls. 90, 94 e 96.

Ressalta-se que conforme afirmado pelos funcionários do banco, na época não havia sistema de câmeras de segurança na agência bancária. Com isto, não há registros de qualquer imagem do réu ou do possível criminoso no local dos fatos.

O réu negou a prática do delito, disse que não estava nesta cidade no dia dos fatos e que as ferramentas e o celular apreendidos não lhes pertenciam.

Neste contexto, somente os fatos de que : a) Um aparelho celular indicou a localização nesta cidade no dia dos fatos; b) O réu ter sido abordado no veículo, cuja placa foi anotada no dia dos fatos, portando ferramentas e furadeiras tipicamente utilizadas em furtos de caixas eletrônicos; e c) O réu estar respondendo pela prática dos crimes de furto e associação criminosa em outras agências bancárias, não confirmam ter sido ele quem praticou o delito.

Assinalo, inclusive, que não há qualquer relato das testemunhas no sentido de que havia carro no local, de que anotaram placa de veículo utilizado pelos criminosos. Portanto, devido ao frágil conjunto probatório, não existem nos autos elementos hábeis a atribuírem ao acusado a prática delitiva.

Neste sentido é a manifestação do E. Tribunal de Justiça de São Paulo em ocorrências semelhantes :

"APELAÇÃO - Furto duplamente qualificado majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal) - Sentença condenatória - Insurgência defensiva pugnando pela absolvição, por ausência de provas quanto à autoria delitiva - Cabimento - Materialidade delitiva comprovada - Autoria, porém, controversa - Negativa do réu que não foi infirmada pela prova acusatória - Decreto condenatório amparado exclusivamente no depoimento prestado pelo adolescente que, em tese, teria praticado o crime em comparsaria com o réu - "Res furtiva" que não foi encontrada com o réu, o qual também não foi reconhecido pela vítima e pelas

demais testemunhas, tampouco filmado por sistema eletrônico de vigilância cometendo o delito que lhe é imputado – Incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal – Aplicação do princípio "in dubio pro reo" – Sentença reformada para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – RECURSO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0002245-05.2015.8.26.0407, da 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Osni Pereira; Órgão Julgador. São Paulo, 19.12.2019). (grifo meu).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Ministério Público. SEGUNDA APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. Pugna pela condenação nos termos da inicial acusatória. IMPOSSIBILIDADE PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO "IN DUBIO PRO REO". Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso improvido". (TJSP, Apelação Criminal nº 0028994- 92.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo, 24 de maio de 2021. Relator : Paulo Rossi). (grifo meu).

Por conseguinte, onde não houve a comprovação da autoria do delito de tentativa de furto, não há que se falar em condenação do réu quanto ao delito de associação criminosa disposto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Diante do exposto, em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, embora haja certeza quanto à materialidade do delito, não há plena evidência e convicção acerca da autoria do crime pelo acusado.

Portanto, sob o manto do contraditório, inviável o decreto condenatório contra o acusado, sendo de rigor sua absolvição em relação a todos os delitos, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu JORGE AUGUSTO PEREIRA, dos delitos que lhe foram imputados, ou seja, do artigo 288, caput, e artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado expeçam-se as comunicações necessárias e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Neves Paulista, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA